



Poder Judiciário

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Número do Registro: 2018.0000123198

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 0000091-09.2017.8.26.0483, da Comarca de Presidente Venceslau, em que é apelante FRANCISCO RODRIGUES PORTE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores EUVALDO CHAIB (Presidente), IVAN SARTORI E CAMILO LÉLLIS.

São Paulo, 27 de fevereiro de 2018.

Euvaldo Chaib

RELATOR

Assinatura Eletrônica



Poder Judiciário

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Voto nº 41361

APELAÇÃO nº 0000091-09.2017.8.26.0483

Comarca: PRESIDENTE VENCESLAU - (Processo nº 0000091-09.2017.8.26.0483)

Juízo de Origem: 3ª Vara

Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal

Apelante: Francisco Rodrigues Porte

Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Relator

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS – SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE OU REDUÇÃO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES – DEPOIMENTO FIRME DA VÍTIMA CORROBORADO PELA PROVA ORAL COLHIDA EM CONTRADITÓRIO – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – PENA NO MÍNIMO E REGIME ABERTO – RECURSO DESPROVIDO.

VOTO DO RELATOR

FRANCISCO RODRIGUES PORTE foi condenado pelo r. Juízo da 3ª Vara da Comarca de PRESIDENTE VENCESLAU, nos autos do Processo nº 55/2017, *sentença da lavra da eminente Juíza de Direito Dra. Daiane Thaís Souto Oliva de Souza*, como incurso no artigo 129, § 9º do Código Penal, à pena de 03 (três) meses de detenção, no regime aberto, deferido o recurso em liberdade (fls. 119/125).

O apelante foi processado porque, prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade corporal de sua esposa Genilda Silva Rodrigues Porte, causando-lhe lesões corporais de natureza leve. Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias, o acusado ameaçou-a, por palavras, prometendo



Poder Judiciário

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

causar-lhe mal injusto e grave, mas por este crime (ameaça) acabou absolvido.

Apela pleiteando a absolvição diante da fragilidade das provas ou atipicidade da conduta, pois a condenação não pode ser escorar na palavra da vítima e seus filhos. Houve apenas uma discussão com agressões recíprocas. Subsidiariamente, mantida a condenação, pretende seja deferida a suspensão condicional do processo ou substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls. 127/135).

Contrariado o recurso (fls. 139/142), o douto Procurador de Justiça Dr. Ruy Valente da Silva opina pelo seu desprovimento (fls. 152/158).

É o relatório.

Impossível atender aos pleitos deduzidos, *data maxima venia*.

Com o intuito de preservar a família e a convivência harmônica entre seus integrantes o legislador brasileiro, depois de intenso debate, trouxe ao mundo jurídico a Lei nº 11.340/2006 — conhecida por “Lei Maria da Penha”.

Esse diploma legal dispõe, expressamente, no seu artigo 41 que: “*aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995*”.

Diz GUILHERME NUCCI: “*firmou-se o entendimento de que os crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher 'não são de menor potencial ofensivo', pouco importando o 'quantum' da pena, motivo pelo qual não se submetem ao disposto na Lei nº 9.099/95, afastando, inclusive, o benefício da suspensão condicional do processo, previsto no art. 89 da referida Lei do*



Poder Judiciário

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

JECRIM” (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, São Paulo: RT, 2013, p. 632/633).

Tanto assim o é que, ao julgar a ADIN nº 4.424, o colendo Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária, decidiu que a ação penal será pública “*incondicionada*” para qualquer tipo de lesão corporal praticada em cenário de violência doméstica (julgado em 09.02.2012).

Portanto, não se cogita de suspensão condicional do processo.

No mérito, autoria e materialidade estão suficientemente demonstradas e foram registradas na r. sentença, emanada de lavra habilidosa.

Conforme narra a denúncia, a vítima e o acusados são casados há dois anos e, na data dos fatos, FRANCISCO, visivelmente embriagado, iniciou uma discussão com a ofendida e retirou-se da residência do casal. Após, regressou ao local bastante alterado e comportando-se de forma estranha, razão pela qual a vítima deixou a residência juntamente com os filhos. Todavia, o acusado a perseguiu e logrou êxito em alcançá-la, ocasião em que pegou fortemente em seu braço, pressionou-a contra um muro e retirou-lhe o aparelho celular que portava. De tal conduta, restaram lesões corporais de natureza leve, demonstradas no laudo pericial de fls. 30/31.

FRANCISCO, em solo policial, negou os fatos. Disse que Genilda é bipolar e precisa de tratamento médico, que ela já o acusou de agressão, o chama de mentiroso, caluniador, péssimo pai e péssimo esposo e também já o mandou embora da casa dela. Disse que na data dos fatos, estava em casa e Genilda passou a acusa-lo de estar



Poder Judiciário

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

embriagado, ficou com raiva, saiu e ingeriu mais duas doses de pinga e uma dose de vermute, mas não praticou qualquer agressão contra Genilda. Saiu de casa e não teve mais contato com Genilda e os filhos.

Quando interrogado, em juízo, reiterou sua negativa. Disse que não estava alcoolizado, pois só tinha tomado uma dose de pinga com vermute. Contou que Genilda sempre pega o celular e finge estar falando com outra pessoa, e simplesmente segurou a mão dela e pegou o celular. Disse que não se recorda de ter fingido "estar possuído" e disse não ter a intenção de assustar. Relatou que não sabe como Genilda machucou o cotovelo.

Sua negativa simplória e escapista ficou isolada nos autos e foi rechaçada pelo restante da prova oral colhida em contraditório, pois tanto a vítima quando seus filhos reproduziram com detalhes como se deu a agressão.

Genilda, na Delegacia de Polícia, disse que FRANCISCO sempre foi uma pessoa agressiva e usuário de bebida alcoólica. Disse que já solicitou medida protetiva na Comarca de Santo Anastácio, porém, esta foi revogada assim que eles reataram o relacionamento. Há quatro meses está separada de Francisco, o qual disse que sairia da casa e se mudaria para a cidade de Pirapozinho, mas não cumpriu o combinado. No dia anterior à data dos fatos, recebeu um telefonema do patrão de Francisco, dizendo que ele não precisaria mais ir trabalhar. FRANCISCO ficou nervoso e saiu de casa para ingerir bebida alcoólica. FRANCISCO retornou embriagado, falando bobagens e fingindo estar com um espírito encarnado no corpo. Os filhos o chamaram de pai, mas ele negou ser o pai deles e ficou olhando todos de forma esquisita. Todos ficaram com medo e saíram da residência.



Poder Judiciário

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

FRANCISCO foi atrás e conseguiu alcançá-la, pegou-lhe nos braços e a pressionou contra um muro, causando-lhe os ferimentos. Ele tomou seu celular e afirmou: *“pode chamar a polícia, que eu não tenho medo, se você chamar a polícia, eu vou te bater na frente deles, eu vou destruir sua vida”*. Em juízo, Genilda manteve as declarações prestadas na fase inquisitiva e acrescentou que ainda é casada com o acusado, mas está esperando “sair o divórcio”.

Marcos, filho de Genilda, disse que FRANCISCO faz uso de bebida alcoólica, sempre chega bêbado em casa e faz xingamentos e quando sua mãe diz que vai chamar a polícia, ele responde que não tem medo da polícia. Na data dos fatos, por volta das 21 horas, chegou e viu que FRANCISCO estava deitado no sofá, com os olhos vermelhos e embriagado. Contou que momento mais tarde a sua mãe chegou e ele disse: *“olha lá, ela já estava com o outro”*. Disse que quando foram jantar, Francisco disse para fechar a porta porque iria dormir fora, pegou algumas coisas e saiu, mas momentos depois voltou e pediu para abrir a porta. Ao abrir defrontou-se com FRANCISCO rastejando e chamando e esposa de senhora, falando bobagens, como se fosse um espírito encarnado. O seu irmão Nicolas chamou FRANCISCO de “pai” e ele respondeu não sou seu pai. Saíram da residência, mas FRANCISCO os alcançou na rua e segurou sua mãe com força, e nesse momento ela sofreu as agressões apontadas no laudo.

A testemunha Nicolas também confirmou os fatos, disse que FRANCISCO sempre bebe vermute com pinga e, em seguida, grita e empurra a sua mãe. Disse que na data dos fatos, quando estavam jantando, seu pai falou muita bobagem, como: *“você não é meu filho, vou ter outra namorada*



Poder Judiciário

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

e outros filhos” e que ameaçava todos com um olhar vermelho e falava: “a gente vai ter que se largar, não vamos ser mais uma família”. Contou que todos saíram para a rua, mas seu pai correu atrás e alcançou, empurrando a mãe contra a parede e tomou o celular dela.

Por fim, a testemunha Matheus, disse que FRANCISCO é pessoa ruim, não tem amor à sua família, é nervoso, faz uso de bebida alcoólica e já o viu bater em sua mãe duas vezes. Contou que sua mãe chegou da rua e FRANCISCO já estava bêbado e começou a rastejar, dizendo que estava com o demônio no corpo. Resolveram sair da residência, mas FRANCISCO os alcançou e agrediu sua mãe.

Ora, diante de um conjunto probatório tão contundente, inarredável a condenação lançada.

Os depoimentos colhidos são ricos em detalhes e não demonstram que vítima e filhos tenham a intenção leviana de acusar inocente.

Como se sabe, nos crimes envolvendo violência doméstica, a palavra da vítima constitui elemento de suma importância probatória, ainda mais quando confirmada pelos demais elementos de prova, como sucede na espécie.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que “a palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso” (HC 143681/SP – Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA Quinta Turma - DJe de 02/08/2010).

Também: “As declarações da vítima, apoiadas nos demais elementos dos autos, em se tratando de crimes cometidos sem a presença de outras pessoas, é prova válida para a condenação, mesmo ante a palavra divergente do réu”



Poder Judiciário

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

(HC nº 195.467/SP, Min. MARIA TEREZA DE ASSIS MOURA, 6ª Turma, DJE 22/6/2011).

Em outra decisão, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça referendou mais uma vez tal entendimento ao decidir que: *“A palavra da vítima assume especial relevo quando o delito é cometido na ausência de outras testemunhas presenciais...”* (HC 245.816/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 24/09/2012).

Quanto à pena aplicada, não comporta qualquer reparo.

A pena-base foi fixada no mínimo legal, 03 (três) meses de detenção e nesse patamar permaneceu.

Foi fixado o regime aberto para expiação.

Não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade, tendo em vista que o crime foi praticado com violência física.

Por isso, subsiste incólume a r. sentença.

Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso.

EUVALDO CHAIB

Relator